رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٠١٥ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٨٨٧ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٢/٢٨هـ

الموضوعات

جامعات - طلاب - بكالوريوس - قبول - أفراد أسرة شهيد الواجب.

مُطالبة المدّعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن قبولها في مرحلة البكالوريوس بقسم الجغرافيا- صدور قرار مجلس الوزراء بقبول أفراد أسرة الشهيد في الجامعات والكليات ومعاهد التدريب- الثابت أن المدعية إحدى أفراد أسرة شهيد الواجب؛ مما يتقرر معه عدم مشروعية امتناع المدعى عليها- أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٦هـ، بشأن الموافقة على ضوابط تعيين وتثبيت ذوي الشهداء ومن في حكمهم، وكذلك قبولهم في الجامعات والكليات.

الوَقَائِعُ

تتحصل واقعات الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة في ١٤٤٢/٦/١٧هـ وقد تضمنت بمستنداتها أن موكلته أخت شهيد الواجب (...) رحمه الله، وقد تخرجت من الثانوية العامة ومعدلها التراكمي (٨٩,٥١٪)، وتقدمت للمدعى عليها لقبولها في مرحلة

البكالوريوس بقسم الجغرافيا، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن قبولها على الرغم من تقدمها بثلاثة طلبات، في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ١٤٣٩/١٤٤٠هـ، وفي الفصل الأول من عام ١٤٤١هـ، ثم الفصل الأول لعام ١٤٤٢هـ، وحيث إن امتناع المدعى عليها يعتبر مخالفاً لقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٦هـ الذي أوجب أن: "يقبل من تقدم من أسرة الشهيد إلى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب"؛ فإن موكلته تطلب في دعواها الماثلة الحكم بإلزام المدعى عليها بقبولها في مرحلة البكالوريوس بقسم الجغرافيا. وأرفق بصحيفة الدعوى الآتي: ١-نسخة من شهادة وفاة شهيد الواجب (...) رحمه الله. ٢-نسخة من الشهادة الثانوية للمدعية. وبإحالتها إلى الدائرة وفتح باب المرافعة فيها، أكد وكيل المدعية على طلب موكلته المضمن بصحيفة الدعوى. وبطلب الجواب من المدعى عليها، قدم ممثلها مذكرة طلب فيها: الحكم بعدم قبول الدعوى؛ استناداً إلى عدم تقييد الدعوى لدى المحكمة خلال ستين يوماً من انقضاء التظلم أو رفضه. فيما قدم وكيل المدعية نسخاً من طلبات موكلته لقبولها لدى المدعى عليها. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على الآتي من.

الأسباب

بما أن المدعية قد رفعت دعواها للطعن على قرار الإدارة الممتنع عن قبولها في مرحلة البكالوريوس؛ فإن المحكمة تبسط ولايتها على الدعوى طبقاً لنص المادة (١٣/ب) من

نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، ولما كانت المدعية تطعن على القرار السلبي المتمثل بالامتناع عن قبولها للدراسة، وكان الطعن على القرارات السلبية غير متقيد بميعاد للطعن عليه، في حين أن الدعوى قد استوفت شروط نظرها المقرة في الشرع والنظام؛ فإن المحكمة تخلص إلى قبولها. أما عن الموضوع، فبما أن مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم (١٢٦) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٦هـ القاضي: "الموافقة على ضوابط تعيين وتثبيت ذوي الشهداء ومن في حكمهم، وكذلك قبولهم في الجامعات والكليات، وتسهيل أمور النقل لهم وفقاً لما يأتي:... ٦-يقبل من تقدم من أفراد أسرة الشهيد ومن في حكمه إلى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب"، ولما كانت المدعية من أفراد أسرة شهيد الواجب (...) طبقاً لما هو مثبت بشهادة وفاته (رحمه الله)، وكانت تطعن -في خصومتها الماثلة- على القرار السلبي الممتنع عن قبولها للدارسة في قسم (الجغرافيا) لمرحلة البكالوريوس؛ وعليه فإن المحكمة تخلص إلى عدم مشروعية امتناع الإدارة عن قبول المدعية؛ لمخالفته ما أوجبه قرار مجلس الوزراء المشار إليه سلفاً. وترتيباً على ذلك؛ فإن المحكمة تقضي بإلغاء القرار الطعين.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار جامعة أم القرى الممتنع عن قبول (...) في قسم الجغرافيا لمرحلة البكالوريوس.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.